Müssen wir kennzeichnen, was unsere KI erzeugt?

Betrieb: Muster Elektrotechnik e.U. Datum: 23. Oktober 2026

Quellen geprüft: 19. Oktober 2026; berichtigte Stellen 23. Oktober 2026

Ja. Mindestens eine Pflicht aus Artikel 50 trifft Sie jetzt.

Gefundene Pflichten: eingeschränkte Offenlegung von KI-Inhalten in künstlerischen oder fiktionalen Werken (Art. 50 Abs. 4 Unterabs. 1). Außerdem zu prüfen: maschinenlesbare Kennzeichnung (Art. 50 Abs. 2): nicht nötig, solange Ihr System nur Standardbearbeitung leistet; festhalten, warum.

Was Sie angegeben haben

Rolle	Wir entwickeln KI-Systeme oder bringen sie unter eigenem Namen in Verkehr
Einsatzarten	Wir erzeugen oder bearbeiten Bilder, Ton oder Video, die wie echte Personen, Orte oder Ereignisse wirken
Künstlerisches Werk	Ja, offensichtlich künstlerisch oder fiktional
Erzeugt oder verändert Inhalte	Nur Standardbearbeitung
Vor dem 2. August 2026 in Verkehr	Nein, oder noch nicht in Verkehr

Befunde

FAKT Artikel 50 der KI-Verordnung gilt seit dem 2. August 2026. Die Absätze 1 und 2 richten sich an Anbieter, die Absätze 3 und 4 an Betreiber. Betreiber ist, wer ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, außer im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit. Ist der Betreiber ein Unternehmen, sind die Beschäftigten, die auf seine Weisung handeln, keine eigenen Betreiber; das Unternehmen ist es.

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 3 Nr. 3 und 4, Art. 50, Art. 113, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-19; Leitlinien, Anhang zu C(2026) 5054 final, Rn. 12 bis 16 · Abruf 2026-10-23

FAKT Ein Betreiber, der Bild-, Ton- oder Videoinhalte erzeugt oder manipuliert, die ein Deepfake sind, legt offen, dass die Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert wurden. Ein Deepfake ist ein durch KI erzeugter oder manipulierter Inhalt, der wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähnelt und einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen würde.

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 Abs. 4 Unterabs. 1 und Art. 3 Nr. 60 · Abruf 2026-10-19

FAKT Ist der Inhalt Teil eines offensichtlich künstlerischen, kreativen, satirischen, fiktionalen oder analogen Werks, beschränkt sich die Pflicht darauf, das Vorhandensein solcher erzeugten oder manipulierten Inhalte in geeigneter Weise offenzulegen, die die Darstellung oder den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt.

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 Abs. 4 Unterabs. 1 und Art. 3 Nr. 60 · Abruf 2026-10-19

AUSLEGUNG Ein fotorealistisches KI-Bild eines Monteurs vor einem Schaltschrank auf der Website ist ein Deepfake, weil es eine echt wirkende Szene zeigt, die es nie gab; eine stilisierte Grafik eines Blitzes nicht. Werbung kann sich in der Regel nicht auf die künstlerische Ausnahme berufen.

→ Leitlinien C(2026) 5054, Abschnitt 6.1.1 (Rn. 113 ff.: realistische Personen und Darstellungen beruflicher Dienstleistungen zählen) · Abruf 2026-10-23

FAKT Ab 2. Dezember 2026 ist es verboten, KI-Systeme zu verwenden, die realistische intime oder sexuelle Darstellungen einer identifizierbaren Person ohne ausdrückliche Einwilligung erzeugen (Art. 5 Abs. 1 Buchst. ba).

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5 Abs. 1 Buchst. ba und bb, und Art. 113 Buchst. a, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-23

FAKT Anbieter von KI-Systemen, die synthetische Audio-, Bild-, Video- oder Textinhalte erzeugen, kennzeichnen die Ausgaben in einem maschinenlesbaren Format. Die Pflicht gilt nicht, soweit die KI-Systeme eine unterstützende Funktion für die Standardbearbeitung ausführen oder die vom Betreiber bereitgestellten Eingabedaten oder deren Semantik nicht wesentlich verändern.

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 Abs. 2 Satz 1 und 3, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-23

FAKT Die Informationen werden spätestens zum Zeitpunkt der ersten Interaktion oder Aussetzung in klarer und eindeutiger Weise bereitgestellt und müssen den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen entsprechen.

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 Abs. 5 · Abruf 2026-10-19

FAKT Geldbußen für Verstöße gegen die Transparenzpflichten des Artikels 50 reichen bis zu 15 000 000 EUR oder 3 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist; bei KMU gilt der niedrigere der beiden Werte.

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 99 Abs. 4 Buchst. g und Abs. 6 · Abruf 2026-10-19

FAKT Die Absätze 1 bis 4 lassen die Anforderungen des Kapitels III und andere Transparenzpflichten im Unions- oder nationalen Recht unberührt (Art. 50 Abs. 6).

→ Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 Abs. 6, konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026 · EUR-Lex · Abruf 2026-10-23

AUSLEGUNG Eine Kennzeichnung macht eine Nutzung nicht rechtmäßig; Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Urheberrecht gelten weiter.

UNSICHER Welche Behörde Artikel 50 beaufsichtigt, ist nationales Recht. Deutschland hat die Bundesnetzagentur benannt (Gesetz vom 22. Juli 2026, in Kraft seit 29. Juli 2026). Für Österreich nennt zum Stand 19. Oktober 2026 keine amtliche Quelle die Marktüberwachungsbehörde; die Pflichten gelten trotzdem, weil die Verordnung unmittelbar anwendbar ist.

→ KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 22. Juli 2026, BGBl. 2026 I Nr. 223, § 2 Abs. 1 · gesetze-im-internet.de · Abruf 2026-10-19; Datenschutzbehörde (Österreich), Seite „Künstliche Intelligenz und Datenschutz“ · dsb.gv.at · Abruf 2026-10-19

Was als Nächstes zu tun ist

- [ ] Für künstlerische oder fiktionale Werke: das Vorhandensein von KI-Inhalten so offenlegen, dass es das Werk nicht beeinträchtigt, etwa im Abspann oder in der Bildunterschrift.
- [ ] Halten Sie datiert fest, warum Ihr System nur Standardbearbeitung leistet und die Eingaben nicht wesentlich verändert; prüfen Sie erneut, wenn sich seine Funktionen ändern.
- [ ] Tragen Sie das Ergebnis mit dem heutigen Datum in Ihr Tool-Register oder Ihre Kennzeichnungs-Checkliste ein, und setzen Sie einen Wiedervorlagetermin; ein neues Tool oder eine neue Einsatzart ist der Anlass, die Fragen erneut zu stellen.

Die Kennzeichnungs-Checkliste (D5) des KI-Richtlinien-Toolkits hält das je Tool und je Veröffentlichung fest, mit Anbieternachweis und Stichtagen vorbefüllt.

Quellen

1. Verordnung (EU) 2024/1689 vom 13. Juni 2024 (KI-Verordnung), konsolidierte Fassung vom 27. Juli 2026: Art. 3 Nr. 3, 4 und 60, Art. 4, Art. 5 Abs. 1 Buchst. f, Art. 50, Art. 99 Abs. 4 Buchst. g und Abs. 6, Art. 111 Abs. 4, Art. 113. eur-lex.europa.eu · Abruf 2026-10-19; Art. 5 Abs. 1 Buchst. ba und bb, Art. 50 Abs. 2 und 6, Art. 111 Abs. 4 · Abruf 2026-10-23.
2. Verordnung (EU) 2026/1744 vom 8. Juli 2026 (Digitaler Omnibus zur KI), in Kraft seit 27. Juli 2026: Art. 1 Nr. 20 und 39. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj · Abruf 2026-10-18.
3. Europäische Kommission, Leitlinien zu den Transparenzpflichten nach Artikel 50, Inhalt gebilligt am 20. Juli 2026 (C(2026) 5054 final, Anhang): Rn. 12 bis 16, 38, 113 ff., 131, 133 bis 138, 153 und 154. digital-strategy.ec.europa.eu · Abruf 2026-10-23. Stand prüfen: förmliche Annahme in allen Sprachen. Auslegungshilfe, kein Rechtsakt.
4. Deutschland: KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 22. Juli 2026, BGBl. 2026 I Nr. 223, § 2 Abs. 1. gesetze-im-internet.de · Abruf 2026-10-19.

5. Österreich: Datenschutzbehörde, Seite „Künstliche Intelligenz und Datenschutz“, undatiert. dsb.gv.at · Abruf 2026-10-19.

Dieses Memo ist eine Information auf Grundlage der genannten Quellen, erzeugt am 23. Oktober 2026 aus den Antworten oben. Es ist keine Rechtsberatung und entscheidet nichts anstelle Ihres Betriebs. Jede Aussage trägt ihren Marker, jede Quelle ihr Abrufdatum; prüfen Sie die Quellen erneut, bevor Sie sich auf eine Frist verlassen.